UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y CONDUCTA

Unidad de Análisis Financiero · UAF · Planificación y Desarrollo

EMISIÓN	MODIFICÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	Carla Patricia Peña Valera	José Miguel Duvergé José	Aileen Guzmán Coste
CARGO:	Asesora de la Dirección General	Director De Planificación Y Desarrollo	Directora General
FIRMA:			
FECHA:	22/7/2026	22/07/2026	22/7/2026

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. MARCO LEGAL 5
3. DEFINICIONES 6
4. CARTA COMPROMISO ESTRATÉGICO DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CARGOS DE ALTO NIVEL 8
5. MISIÓN Y VISIÓN 9
6. ASPECTOS GENERALES 9
   - 6.1. Principios y Valores 9
   - 6.2. Objetivo 11
   - 6.3. Naturaleza de la UAF 11
   - 6.4. Ámbito de Aplicación 12
7. CONFLICTO DE INTERESES 16
   - Conflicto de Intereses y su relación con el manejo de conflicto de intereses del *DG-MA-02 Manual de Gobernanza Institucional.* 16
   - Régimen de Incompatibilidades 16
   - Régimen de excepción de funciones 17
   - Relaciones sentimentales entre servidores públicos 18
8. DE LAS PROHIBICIONES Y CONDUCTAS NO PERMITIDAS 18
   - Regalos, atenciones, hospitalidad, donaciones, patrocinios, viajes y beneficios similares 21
9. NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 30
   - Tutela de la Información y Bienes de la Institución 30
   - La Confidencialidad 31
   - Controles internos 31
10. DENUNCIAS Y SANCIONES 32
    - Planteamiento de inquietudes y denuncias 32

Confidencialidad, anonimato y protección contra represalias 32

10.1. Reportes de mala fe 33

10.2. Tratamiento de denuncias e inquietudes 33

11. RÉGIMEN SANCIONADOR DE CONDUCTAS NO PERMITIDAS 34

Medidas correctivas o sanciones disciplinarias 34

11.1. incumplimientos vinculados al sistema de gestión integrado 39

Procedimiento administrativo 40

12. COMISIÓN DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA UAF 40

Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) de la UAF. 40

De la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo 41

13. ANEXOS 43

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

1. INTRODUCCIÓN

El *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* de la Unidad de Análisis Financiero, en lo adelante referida como la UAF, constituye un instrumento de gobernanza institucional que establece los principios, valores, compromisos y pautas de conducta que deben orientar el comportamiento ético de las personas que laboran o prestan servicios o se relacionan con la institución, independientemente de su régimen laboral, contractual o forma de vinculación.

Este Código tiene como propósito fortalecer una cultura institucional basada en la integridad, el cumplimiento, la transparencia, la objetividad, la confidencialidad, la prohibición del soborno, la calidad del servicio público y la gestión adecuada de los riesgos asociados a la conducta. Para tales fines, define criterios generales de actuación, deberes, prohibiciones y lineamientos aplicables a situaciones que puedan comprometer la ética pública, la confianza institucional, la imparcialidad en la toma de decisiones o el cumplimiento de las obligaciones de la UAF.

Asimismo, el presente Código forma parte de la información documentada del Sistema de Gestión Integrado (SGI) de la UAF, conformado por el Sistema de Gestión de la Calidad, el Sistema de Gestión de *Compliance* y el Sistema de Gestión Antisoborno. En ese sentido, sus disposiciones contribuyen al cumplimiento de la Política del SGI, al fortalecimiento de los controles institucionales, a la prevención de incumplimientos, a la mejora continua y a la promoción de comportamientos coherentes con los objetivos estratégicos y misionales de la institución.

Dada la naturaleza jurídica y misional de la UAF, como entidad vinculada al sistema nacional de prevención del lavado de activos, delitos precedentes, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el comportamiento íntegro de sus servidores públicos y terceros relacionados resulta esencial para preservar la confianza de las partes interesadas, la seguridad de la información, la cooperación nacional e internacional y la efectividad de sus funciones institucionales.

En este contexto, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el marco legal aplicable, los valores institucionales y los compromisos asumidos por la UAF constituyen referentes para promover una actuación ética, responsable y diligente, acorde con las exigencias propias de una unidad de inteligencia financiera y con las expectativas de la sociedad dominicana.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

La UAF reconoce que la integridad institucional se construye a partir de la conducta individual y colectiva de sus servidores públicos, colaboradores, proveedores, suplidores, contratistas, autoridades competentes nacionales e internacionales y demás partes interesadas. Por ello, este Código procura orientar la toma de decisiones, prevenir conductas indebidas, evitar conflictos de intereses, promover el planteamiento oportuno de inquietudes y asegurar que las actuaciones institucionales se desarrollen con honestidad, responsabilidad, legalidad, transparencia y respeto al interés público.

El cumplimiento de este Código es esencial para resguardar la reputación, credibilidad y legitimidad institucional de la UAF, así como para garantizar que los productos, servicios y relaciones institucionales se desarrollen bajo estándares de calidad, confianza, confidencialidad y conducta ética, tanto a lo interno como a lo externo de la institución

2. MARCO LEGAL

- La Constitución de la República Dominicana, de fecha 24 de octubre de 2024.
- Ley núm. 47-25, de fecha 28 de julio del 2025, sobre Contrataciones Públicas.
- Ley núm. 155-17, de fecha 1 de junio del 2017, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en lo adelante, Ley Núm. 155-17).
- Ley núm. 107-13, de fecha 08 de agosto del 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.
- Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del 2012, Orgánica de la Administración Pública.
- Ley núm. 41-08, de fecha 16 de enero del 2008, de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública (en lo adelante, Ley Núm. 41-08).
- Ley núm. 200-04, de fecha 28 de junio del 2004, sobre Libre Acceso a la Información Pública (en lo adelante, Ley Núm. 200-04).
- Ley núm. 120-01, de fecha 20 de julio del 2001, que instituye el Código de Ética e Integridad del Servidor Público.
- Decreto núm. 52-26, de fecha 28 de enero del 2026, contentivo del reglamento de aplicación de la Ley núm. 47-25, de contrataciones públicas.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

- Decreto núm. 791-21, de fecha 9 de diciembre del 2021, que declara de alta prioridad nacional el proceso de implementación y elección de las Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN).
- Decreto núm. 523-09, de fecha 21 de julio del 2009, que aprueba el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública (en lo adelante, Decreto Núm. 523-09).
- Decreto núm. 101-05, de fecha 16 de mayo del 2005, que crea la Comisión Nacional de Ética y Combate de la Corrupción (en lo adelante, Decreto Núm. 101-05).
- Decreto núm. 310-05, de fecha 16 de mayo del 2005, que establece el Reglamento Operativo de la Comisión Nacional de Ética (en lo adelante, Decreto Núm. 310-05).
- Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- Código de Pautas de Ética e Integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas.
- Norma ISO 9001 sobre Sistema de Gestión de la Calidad.
- Norma ISO 37001 sobre Sistema de Gestión de Antisoborno.
- Norma ISO 37301 sobre Sistema de Gestión de *Compliance*.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

3. DEFINICIONES

Acoso: el acto de apremiar, perseguir, hostigar o constreñir, mediante requerimientos, promesas, órdenes o amenazas a una persona, cometido por otra que abusa de su posición de autoridad o jerarquía, o de la función que ostenta, o de cualquier otra situación ventajosa, para obtener un favor sexual para sí o para un tercero. Según los tipos establecidos; físicos, psicológicos, verbal, sexual, social, *bullying* cibernético, laboral.

Buena fe: convicción razonable de que la información reportada es cierta o puede ser cierta, aun cuando posteriormente no se confirme la ocurrencia del hecho.

Código de Integridad y Conducta: documento que contiene un conjunto de principios y normas destinadas a dirigir y garantizar el comportamiento correcto de los servidores públicos de una institución.

Compromiso: obligación, acuerdo o promesa que una persona física o jurídica asume frente a una situación, proyecto, función o relación contractual, para lograr los objetivos o expectativas establecidas.

Conflicto de interés: situación real, potencial o percibida en la que los intereses personales, familiares, profesionales, económicos, jerárquicos o de cualquier otra naturaleza pueden influir, comprometer o aparentar comprometer la objetividad, imparcialidad, independencia o transparencia en la toma de decisiones institucionales Se entiende por conflicto de interés o aparente conflicto de interés, las situaciones en que la toma de decisiones, la integridad y el buen juicio son influenciados por interés personal o de terceros, en perjuicio de la institución, de otro servidor público, o de relacionados a la UAF.

Denuncia: comunicación mediante la cual se informa un hecho real, supuesto o sospechado relacionado con soborno, incumplimiento normativo, incumplimiento de obligaciones de cumplimiento, violación de la Política del SGI, debilidad del SGAS o SGCu, infracción al *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*, represalia, conflicto de intereses, uso indebido de información, abuso de autoridad u otra conducta irregular.

Discriminación: cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en la raza, el color, el sexo, la religión, la opinión política, la nacionalidad, la edad, la preferencia sexual, y las discapacidades especiales.

Inquietud: consulta, alerta o solicitud de orientación relacionada con una situación que podría implicar riesgo de incumplimiento, soborno, conflicto de intereses, debilidad de control o duda sobre la aplicación de una política, procedimiento u obligación de cumplimiento.

Investigación: proceso de revisión, análisis y verificación de hechos, evidencias y registros asociados a una denuncia, evento o hallazgo, con el fin de determinar su validez, alcance y acciones correspondientes.

Mala fe: presentación deliberada de información falsa, manipulada o temeraria, con intención de perjudicar a una persona, proceso o institución.

Servidor público: toda persona que desempeña una función pública y por ende se encuentra al servicio del Estado.

Sistema de Gestión Integrado (SGI): conjunto de elementos interrelacionados de la UAF que integran el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión Antisoborno y el Sistema de Gestión de *Compliance*, para establecer políticas, objetivos, procesos, controles y mecanismos de mejora orientados al cumplimiento de los resultados previstos institucionales.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Soborno: oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida, de cualquier valor, sea financiera o no financiera, realizada directa o indirectamente, que tenga por finalidad influir, recompensar o inducir la actuación u omisión de una persona en relación con sus funciones, responsabilidades u obligaciones, pudiendo afectar la integridad, objetividad, imparcialidad, independencia, confidencialidad o toma de decisiones de la UAF.

4. CARTA COMPROMISO ESTRATÉGICO DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CARGOS DE ALTO NIVEL

La UAF asume el compromiso de mantener focalizado los temas relacionados a la ética, la integridad y la transparencia, observando en todas sus manifestaciones de las actuaciones no éticas que pudieran darse dentro de la institución y fuera de ella cuando impacte a la institución, promoviendo el desarrollo de valores para el accionar de los miembros y socios estratégicos de la UAF y los ciudadanos.

Aquellas personas físicas o jurídicas que deseen establecer vínculos con la UAF deberán estar debidamente informadas sobre las disposiciones contenidas en el presente *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*, reconociendo que estas forman parte integral de las políticas institucionales y que, por tanto, les resultan directamente vinculantes. En ese sentido, la UAF establecerá los mecanismos de comunicación necesarios para asegurar la difusión, conocimiento y comprensión de estas normas a todas las partes con las que mantenga relaciones contractuales.

Los servidores públicos ejercemos funciones basadas en los principios rectores, todos concernientes a la práctica de la virtud y de manera particular con la responsabilidad de garantizar la honestidad, la justicia y la equidad, el decoro, la lealtad, la vocación de servicio, la disciplina, la honradez, la cortesía, la propiedad, la discreción, el carácter, la transparencia, la pulcritud, entre otros.

El *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*, como referente formal e institucional de la conducta personal y profesional que deben cumplir todos los servidores públicos y relacionados directos de la UAF como proveedores y contratistas, independientemente del cargo que ocupen, resulta ser una forma de elevar la institucionalidad del Estado y la Administración Pública, en la búsqueda de una sociedad con valores y la excelencia.

La Alta Dirección de la UAF asume el compromiso de promover una cultura de integridad, cumplimiento, calidad y prohibición del soborno, asegurando que los principios de este Código sean observados en la toma de decisiones, en la gestión de los procesos

institucionales, en la interacción con partes interesadas y en el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.

5. MISIÓN Y VISIÓN

Misión: Somos el coordinador nacional del sistema contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que recopila, analiza, procesa y proporciona información al Ministerio Público y autoridades competentes para proteger la integridad de la República Dominicana.

Visión: Ser la Unidad de Análisis Financiero modelo a nivel nacional e internacional por la excelencia en la gestión del procesamiento de información, de manera objetiva y oportuna, haciendo uso de tecnología de última generación, en la prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que contribuye a la seguridad nacional.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

6. ASPECTOS GENERALES

6.1. PRINCIPIOS Y VALORES

Considerando que la UAF es una organización pública le son oponibles y exigibles el cumplimiento de los principios rectores de la Ley núm. 41-08, los principios fundamentales de la organización establecidos en la Ley núm. 247-12, los principios de la actuación administrativa dispuestos en la Ley núm. 107-13.

Sin perjuicio de lo anterior la UAF asume los siguientes principios y valores en su marco estratégico institucional:

6.1.1. Valores

- **Confidencialidad:** criterio con el cual ha de tratarse la información con la que cuenta la institución, para asegurar su adecuado uso.
- **Integridad:** accionar apegado al cumplimiento de las normativas.
- **Compromiso:** entrega, dedicación e identificación con los objetivos de la entidad.
- **Objetividad:** toma de decisiones en base a la información disponible.

6.1.2. Valores transversales al ejercicio de la función pública

- **Probidad:** conducta recta, honesta e íntegra en el ejercicio de la función pública.
- **Igualdad:** accionar con absoluta imparcialidad, sin permitir discriminación, garantizando en todas las circunstancias la igualdad de oportunidades.
- **Responsabilidad:** actitud diligente, oportuna, eficiente y respetuosa hacia el desempeño de las funciones.
- **Legalidad:** cumplimiento con la Constitución, leyes, reglamentos y todas las normativas relativas a la institución.
- **Tolerancia:** respeto íntegro hacia las ideas, creencias y prácticas de los demás.
- **Equilibrio:** ejercer las funciones bajo un sentido práctico y de buen juicio.
- **Veracidad:** actuar con integridad en sus relaciones funcionales, siempre motivados a contribuir con el esclarecimiento de la verdad y el crecimiento institucional.
- **Transparencia:** promover el derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre las actividades de la Administración.
- **Respeto:** mantener y promover el respeto físico y moral a la diversidad e individualidad.
- **Transparencia:** expresión clara y permanente de la actividad administrativa de la institución y sus servidores públicos en lo que se refiere al cumplimento de todas sus funciones, objetivos y relaciones con sus grupos de interés, con el propósito de promover el derecho a la sociedad de estar informada sobre las actividades de la Administración.

6.1.3. Cultura de integridad, cumplimiento y prohibición del soborno

La UAF promueve una cultura institucional basada en la integridad, el cumplimiento de las obligaciones aplicables, la prohibición del soborno, la calidad del servicio público, la transparencia, la objetividad, la confidencialidad y la actuación ética de las personas sujetas al presente Código.

Como parte del fortalecimiento de dicha cultura, la institución podrá desarrollar acciones de sensibilización, comunicación, toma de conciencia, felicitaciones, reconocimientos institucionales o menciones positivas dirigidas a destacar conductas ejemplares que reflejen el cumplimiento del presente Código, la *PD-PO-03 Declaración de la Política del Sistema de*

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Gestión Integrado, los controles institucionales, las obligaciones de cumplimiento y los principios de prohibición del soborno.

Estos reconocimientos deberán realizarse de manera objetiva, transparente, proporcional y no discriminatoria, sin sustituir los mecanismos formales de evaluación del desempeño ni generar privilegios indebidos, conflictos de intereses o beneficios contrarios a la normativa aplicable.

6.2. OBJETIVO

El *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* de la UAF tiene por objetivo definir e implementar los principios y normas relativas a la conducta, el comportamiento y la actitud de sus servidores públicos, con la finalidad de mantener y fomentar el crecimiento y desarrollo de la institución, así como garantizar la prevalencia de relaciones personales adecuadas y ambientes laborales efectivos en estricto apego a valores y principios destinados a servir de marco de acción de los objetivos de la institución y a sus servidores públicos como individuos.

En ese sentido, se establecen como objetivos específicos del presente Código:

a. Fortalecer una cultura, clima y ambiente ético, íntegro y laboral de la UAF.

b. Definir los valores y normas éticas esperadas en los servidores públicos de la UAF.

c. Promover el comportamiento ético e íntegro basado en la honradez, la honestidad, la integridad y el compromiso con el bien común, a los fines de que estos guíen la conducta de todos los servidores públicos de la UAF y lo puedan reflejar en su accionar, dentro y fuera de la institución.

d. Establecer estándares de comportamiento que sirva de orientación y referente para apoyar la toma de decisiones, cuando se presenten posibles conflictos en el cumplimiento de sus funciones.

e. Establecer infracciones y sanciones a quienes actúen en detrimento de los parámetros éticos y de integridad definidos en el marco del cumplimiento de sus funciones, y que, por tanto, afecten los recursos, objetivos y compromisos institucionales.

Definir un estándar de principios y normas éticas y de integridad vinculada a proveedores y suplidores institucionales para la contratación pública de bienes, obras y servicios de la UAF.

6.3. NATURALEZA DE LA UAF

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Nuestra institución es un ente técnico y especializado, adscrito como una unidad del Ministerio de Hacienda provista de personalidad jurídica de derecho público, con recursos financieros, humanos y técnicos que garantizan independencia y autonomía en el desempeño de nuestras funciones. Ejerce la Secretaría Técnica del CONCLAFIT y su principal cometido es realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financieros relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

6.4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las disposiciones establecidas en este *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* son aplicables a las personas que desarrollan actividades laborales en la institución, tanto en funciones jerárquicas, como dependientes, sin distinciones de ningún tipo, así como los proveedores y suplidores. Todos están obligados a conocer, comprender, diseminar y vigilar su cumplimiento, el personal previsto para estos fines es el siguiente:

a) Director(a) General;

b) Asesores;

c) Directores;

d) Encargados de Departamentos, Divisiones, Secciones;

e) Especialistas, Coordinadores, Técnicos y Analistas;

f) Personal administrativo;

g) Personal militar asignado;

h) Pasantes;

i) Personal en comisión de servicios;

j) Personal policial asignado;

k) Contratista o prestadores de servicios;

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Nota I.- Todo servidor en el ejercicio de sus funciones tiene la obligación de conocer y aplicar este Código, así como la ley que nos rige, no pudiendo alegar su desconocimiento.

Nota II.- Las personas que de manera ocasional presten servicios en la UAF, en virtud de algún contrato administrativo o de servicios, quedarán sujetas a las normas de conductas establecidas en el presente Código.

Nota III.- Las personas sujetas al presente Código tienen la responsabilidad de cumplir las políticas, procedimientos, controles, obligaciones de cumplimiento y demás disposiciones del Sistema de Gestión Integrado que resulten aplicables a sus funciones, actividades, decisiones o relación con la UAF.

6.4.1. Constancia de Conocimiento y Cumplimiento del Código de Integridad y Conducta

Todos los servidores públicos de la UAF recibirán un ejemplar del *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* y deberán firmar constancia de conocimiento y de compromiso para su efectivo cumplimiento. El *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* podrá ser circulado de forma virtual, por los mecanismos y herramientas tecnológicas disponibles, de cara al compromiso de la UAF en el desarrollo de sus funciones de manera sostenible y en consonancia con la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Nota I.- El referido documento firmado por los servidores públicos, proveedores, suplidores y contratistas de la institución será archivado en según corresponda, debiendo formar parte del expediente correspondiente, con el propósito de garantizar el compromiso, integridad, transparencia y responsabilidad de la UAF en promover la difusión del presente Código a todo su personal, sin distinción.

Nota II.- El *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* deberá ser socializado al menos dos (2) veces al año por la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN). Para tales fines, será presentado en la actividad de inducción para los servidores públicos de nuevo ingreso y la segunda socialización estará destinada a todo el personal de la institución, por lo que las Dirección de Recursos Humanos, la Dirección Jurídica y la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo deberán programar jornadas de conocimiento y compromiso. Asimismo, se deberán circular boletines o cápsulas informativos a todo el personal de la UAF, con miras de retroalimentar a los servidores públicos acerca de las directrices que rigen el presente Código.

Nota III.- La División de Compras y Contrataciones debe entregar el *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* de manera digital a los proveedores (personas físicas, jurídicas o estructuras legales) que participen en el proceso de contratación y gestionar el acuse de recepción y entendimiento antes de formalizar cualquier proceso de compras y

contrataciones. Adicionalmente, durante el proceso pericial de las credenciales legales de los proveedores se realizará el correspondiente proceso de debida diligencia de los proveedores participantes, con la finalidad de garantizar su solvencia y capacidad para el suministro de los servicios requeridos, determinar que su operatividad sé encuentre conforme a las normativas dominicanas e identificar cualquier escenario relacionado al régimen de prohibición para contratar, establecido en la Ley núm. 340-06.

6.4.2. Deberes de los Servidores Públicos

Todo servidor o funcionario de la UAF debe observar y cumplir los siguientes deberes:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Dominicana, las leyes, los reglamentos, manuales, instructivos y otras disposiciones emanadas por las autoridades competentes del país.

b) Cumplir con las normas de trabajo y disciplina, así como las instrucciones impartidas por los supervisores inmediatos, siempre que las mismas estén relacionadas con el desempeño de sus funciones y se encuentren apegadas a las disposiciones legales.

c) Asistir de forma regular y puntual a su lugar de trabajo y cumplir con las normas sobre jornada y horarios de labores.

d) Cumplir con las reglas y normas de convivencia establecidas por reglamentaciones internas, circulares, oficios o protocolos, tales como las disposiciones sobre estacionamiento de vehículos, reglas de uso de los equipos propiedad de la Institución, normas sanitarias, disposiciones establecidas para el almuerzo y otras;

e) Observar un comportamiento digno, dentro y fuera de la institución y de sus funciones, que no atente contra el prestigio y la imagen de la UAF;

f) Mantener una comunicación adecuada de manera que los colaboradores supervisados cuenten con información adecuada para cumplir con las labores asignadas. A su vez, los colaboradores informar a sus supervisores inmediatos situaciones que puedan impactar sobre el cumplimiento de sus labores;

g) Dar un tratamiento cortés y considerado a sus compañeros, ya sean superiores o subordinados, así como a cualquier tercero o persona vinculada a la institución y al público que requiera servicios;

h) Observar permanentemente en sus relaciones con el público toda la consideración y cortesía debidas a la dignidad de éste;

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

i) Cuidar su presentación personal y expresión verbal, tanto en el trabajo como en eventos en los que participe dentro y fuera de la UAF, de alcance nacional e internacional (lo cual incluye, pero no se limita a, forma de vestir, la prudencia y el tono de sus intervenciones, la urbanidad y las buenas costumbres del espacio en el que se encuentre);

j) Cumplir con lo establecido en los Manuales de Políticas, Proceso y Procedimiento generales y del área en que labora;

k) Usar de forma adecuada los muebles y equipos de trabajos que se encuentren bajo su responsabilidad, así como responder por el oportuno y debido manejo de los documentos, expedientes y útiles confiados a su guarda, uso o administración, procurando con esmero su conservación y rendir debida y oportuna cuenta de su utilización, tramitación y cuidado;

l) Mantener el orden y la higiene en su puesto de trabajo;

m) Permanecer en su lugar de trabajo y evitar ocupar el tiempo de labores en actividades improductivas o no conforme con la naturaleza de su función;

n) Respetar a sus colaboradores, superiores, iguales o subordinados;

o) Mantener una postura imparcial y sujeta a las leyes en los procesos de compras y contrataciones en los que se vean involucrados, como técnicos, peritos o miembros del Comité de Compras y Contrataciones de la institución;

p) Informar oportunamente a su supervisor y Recursos Humanos de la Institución cuando se presente o suscite cualquier situación o evento considerado como un conflicto de interés;

q) Denunciar, por los canales correspondientes, los hechos ilícitos y delictivos de los que tuviera conocimiento;

r) Desarrollar las iniciativas que fueren útiles para el mejoramiento del servicio;

s) Cumplir con el acuerdo de confidencialidad suscrito con la institución y abstenerse de hacer uso de información confidencial, sensitiva y restringida para fines propios o en beneficio personal o de alguna persona vinculada o familiar.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

7. CONFLICTO DE INTERESES

Conflicto de Intereses y su relación con el manejo de conflicto de intereses del *DG-MA-02 Manual de Gobernanza Institucional*.

Para los fines del presente Código, los servidores públicos de la institución no pueden mantener relaciones ni aceptar situaciones cuyo contexto pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones de su cargo y de la institución. Algunas manifestaciones de los conflictos de interés podrían ser las siguientes:

a) Relacionarse desde la amistad o el parentesco, directo o indirecto, con proveedores de la institución;

b) Utilizar la condición de colaborador de la UAF para beneficiar cualquier persona, amigos, parientes, sujetos obligados, PEP´s, autoridades competentes o asociados estratégicos, sin criterios de imparcialidad y objetividad;

c) Promover y generar beneficios a personas debido a favoritismos personales y afinidades políticas;

d) Tomar decisiones que afecten a personas, colaboradores, excolaboradores, proveedores, entre otros relacionados, debido a conflictos personales;

e) Mantener ocupaciones externas a través de las cuales se pudieran obtener ventajas o beneficios en función de su posición en la institución.

Párrafo I. Debido a lo indicado anteriormente, como una de las políticas internas el servidor público de la UAF debe suscribir Declaraciones de vinculación con Sujetos Obligados, PEP´s y relacionados al sistema de prevención de LA/FT/PADM.

Régimen de Incompatibilidades

Las personas sujetas al cumplimiento de este Código, en consonancia con el régimen de incompatibilidad de la Ley núm. 155-17 deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

a) Desempeñará sus funciones bajo un régimen de exclusividad de trabajo con la institución.

b) No podrá prestar servicios de asesoría, remunerada o no, en beneficio de ninguna persona física o jurídica.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

c) No prestará servicios profesionales de ninguna índole mientras mantenga una relación laboral con la UAF que puedan generar conflictos de intereses con partes interesadas, asociadas a la naturaleza jurídica de la institución.

d) No podrá ejercer ninguna otra función pública.

e) No podrá ser accionista, miembro de consejo de administración o de directores, gerente u ocupar cargos o ejercer funciones, remuneradas o no, en ninguna entidad pública, que se encuentre vinculada al ejercicio de sus funciones en la UAF o de alguna de las partes interesadas asociadas a la naturaleza jurídica de la institución

f) Ser nombrados para prestar servicios en la UAF parientes (hijos, hermanos, padres, cónyuges) de los servidores públicos o empleados de la institución, o quienes estén vinculados o unidos por lazos de consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive.

Nota I. Para los fines del presente Código, también serán aplicables a los servidores públicos, las excepciones al régimen de incompatibilidades, establecidas en el artículo 80 de la Ley Núm. 41-08 sobre Función Pública.

Párrafo II.- Los servidores públicos de la UAF deberán ser debidamente instruidos acerca del régimen de incompatibilidad y prohibiciones de la Ley núm. 155-17 y sobre la Ley núm. 41-08.

Régimen de excepción de funciones

El personal al servicio de la UAF podrá realizar las siguientes actividades, las cuales están exentas del régimen de incompatibilidad:

a) La docencia en sentido general, incluyendo la coordinación, colaboración o asistencia a congresos seminarios, conferencias y cursos de capacitación.

b) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier otro medio de comunicación social, sujeto a la notificación previa al/la director(a) General de la UAF.

c) La representación de la UAF en actividades nacionales e internacionales, previa autorización del/la directora/a General.

d) Las excepciones dispuestas en el artículo 80 de la Ley Núm. 41-08.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Nota I. Durante el desenvolvimiento de las excepciones señaladas, en ningún caso podrá utilizarse información reservada o privilegiada, como tampoco información interna relacionada con los procesos que revistan un carácter confidencial.

Relaciones sentimentales entre servidores públicos

Los servidores públicos de la UAF deben abstenerse de establecer y mantener relaciones amorosas o sentimentales con compañeros de trabajo.

Nota I. La Dirección General, previa evaluación técnica de las áreas competentes, evaluará las repercusiones que pueda tener dicha relación en la institución y tendrá la facultad discrecional de determinar las medidas más idóneas para mantener y salvaguardar la naturaleza y objetivos de la UAF.

8. DE LAS PROHIBICIONES Y CONDUCTAS NO PERMITIDAS

La UAF no permite conductas insultantes, ofensivas, irrespetuosas ni dañinas contra la intimidad, el honor, la dignidad y la integridad de la persona. También reprueba toda conducta de acoso en cualesquiera de sus manifestaciones.

De conformidad con el Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley Núm. 41-08 de Función Pública, los servidores públicos de la UAF tienen prohibido incurrir en los actos descritos a continuación, así como cualquier falta disciplinaria, independientemente de que la misma constituya alguna infracción penal, civil o administrativa consagrada y/o sancionada en otras leyes vigentes:

a) No pueden ser nombrados en la UAF hijos, hermanos, padres, cónyuges ni parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de los servidores públicos de la UAF.
b) Tener participación política partidaria y manifiesta en detrimento de la institución.
c) Ser miembro activo, accionista o director de algún sujeto obligado.
d) Hacer uso de la tecnología, fuentes abiertas y de uso restringido exclusiva de la UAF, para su uso personal.
e) Utilizar los signos institucionales o algún símbolo distintivo de la institución como el carnet, pin gerencial o camisetas institucionales fuera de las instalaciones en situaciones que comprometan la buena imagen institucional.
f) Hacer uso inapropiado de los activos y material gastable de la UAF.

g) Revelar información confidencial, sensitiva y/o restringida inherente a las funciones desempeñadas en la institución.

h) Realizar colectas, rifas, ventas o propagandas de cualquier tipo, entre los servidores públicos, exceptuando aquellas iniciativas de carácter institucional o de negocios previamente aprobadas.

i) La realización de préstamos entre servidores públicos. En ese sentido, se destaca que esta acción se considera como una falta grave y se procederá con la desvinculación de los servidores públicos involucrados, toda vez que el préstamo envuelva pago de intereses o a algún tipo de garantía.

j) No podrán desempeñar las actividades de la institución cuando se está bajo el efecto del alcohol y/o cualquier estupefaciente, sustancia controlada u otras similares o derivadas.

k) Recurrir en ocasión del ejercicio de sus funciones a argumentos con el fin de distorsionar hechos, falsificar informes, datos y documentos públicos por beneficio propio, familiar o cualquier persona o institución.

l) Contactar fuera de los canales oficiales a suplidores del Estado u oferentes para gestionar temas de compras y contrataciones sin existir un proceso abierto.

m) Promover, participar o apoyar actividades contrarias al orden público, en desmedro del buen desempeño de sus funciones o de los deberes de otros empleados o servidores públicos.

n) Provocar, causar, permitir o participar en riñas o peleas.

o) Actuar en aquellos casos en los que tenga un interés particular que planteen conflictos de intereses.

p) Los servidores públicos de la UAF, sin importar su nivel jerárquico, no deben, directa o indirectamente, ni para si ni para terceros, prestarse para actividades tendentes a sobornos o corrupción administrativa.

Párrafo I.- No podrán ser nombrados en la UAF cónyuge, conviviente o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad y de afinidad del/la director(a) General, de acuerdo a las disposiciones del Artículo 95 de la Ley Núm. 155-17.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

8.1.1. Del acoso.

La UAF prohíbe toda forma de conducta de acoso sexual, físico, psicológico, verbal, social, *bullying* cibernético y laboral, considerando las mismas como una falta muy grave. Para los fines del presente Código, se considera como acoso las siguientes actuaciones:

- **Acoso sexual:** es la intimidación o acoso de naturaleza sexual o violación, promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de los contextos jurídicos modernos, el acoso sexual es ilegal. Puede adoptar una variedad de formas. Incluye tanto la violencia física como las formas más sutiles de violencia, como la coacción – forzar a alguien a hacer algo que no quiere.
- **Acoso físico:** implica dañar el cuerpo o las pertenencias de una persona. Los ejemplos incluyen golpear, patear y robar o romper cosas de alguien.
- **Acoso psicológico:** conjunto de comportamientos realizados por el abusador de forma intencional y hostil, durante un tiempo frecuente y prolongado, con el fin de vulnerar en algún sentido a una persona o grupo de personas
- **Acoso verbal:** consiste en decir o escribir cosas negativas, incluyendo insultos, burlas y amenazas hacia una persona sea o no colaborador de la institución.
- **Acoso social:** consiste en dañar la reputación o las relaciones de una persona. El acoso social incluye: Dejar a una persona de lado a propósito, Divulgar rumores acerca de una persona, Avergonzar a una persona en público.
- **Ciberacoso:** acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas.
- **Acoso Laboral:** es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de otro u otros, por cualquier medio, y que tenga como resultado para el o los afectados menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, siempre que todas estas conductas se practiquen en forma reiterada.

Párrafo I.- El personal sujeto a este Código que tenga conocimiento de un acto de acoso sexual, sea víctima u observador, deberá reportarlo a la Dirección de Recursos Humanos o a la Dirección General, para investigación y posterior sanción, en caso de ser comprobada dicha denuncia.

Párrafo II.- La Dirección de Recursos Humanos brindará la protección necesaria a cualquier funcionario que haya realizado alguna denuncia presentada conforme a los requerimientos antes indicados, la cual consistirá en reportar a la autoridad correspondiente el caso y garantizarle su puesto de trabajo en otra área de la UAF.

En caso de que se requiera protección por parte del colaborador hacia la Dirección de Recursos Humanos, el colaborador puede dirigirse a la Dirección General a realizar la denuncia.

Párrafo III.- Estas conductas serán sancionadas de conformidad en los artículos 82,83 y 84 de la Ley Núm. 41-08 y las disposiciones establecidas en el Código de Integridad y Conducta del Servidor Público.

8.1.2. De la Discriminación

La UAF condena cualquier forma de discriminación hacia las personas, ya sea directa o indirectamente. Para los fines del presente código, constituirá discriminación:

a) Discriminación por sexo;

b) Discriminación por color;

c) Discriminación por religión;

d) Discriminación por aspecto físico;

e) Discriminación por discapacidad;

f) Discriminación por edad.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Párrafo I.- La UAF previene todo tipo de discriminación directa o indirecta, mediante el establecimiento de medidas que hacen que la igualdad de trato y no discriminación sea real y efectiva.

Párrafo II.- Los miembros de la UAF deberán respetar las creencias religiosas. Por tanto, ningún miembro puede imponer su fe o creencias a los demás ni crear condiciones que fomenten la discriminación. Asimismo, la participación en actos religiosos desarrollados por la institución es de carácter voluntario.

Regalos, atenciones, hospitalidad, donaciones, patrocinios, viajes y beneficios similares

Los regalos, atenciones, hospitalidad, donaciones, patrocinios, viajes, favores, beneficios, promesas o ventajas similares, sean de naturaleza financiera o no financiera, pueden comprometer o aparentar comprometer la objetividad, imparcialidad, independencia, confidencialidad y transparencia en el desempeño de las funciones de los servidores públicos de la UAF.

Por tanto, queda prohibido solicitar, aceptar, recibir, ofrecer, prometer o entregar remuneraciones, regalos, dádivas, atenciones, hospitalidad, donaciones, patrocinios, viajes, beneficios, favores, promesas o cualquier otra ventaja, directa o indirectamente, de parte de asociados estratégicos, sujetos obligados, autoridades competentes nacionales o internacionales, proveedores, contratistas, suplidores, consultores, socios de negocio o cualquier tercero con interés, cuando estos puedan influir, aparentar influir o comprometer la objetividad, imparcialidad, independencia, confidencialidad, transparencia o toma de decisiones de la UAF o de sus servidores públicos.

De manera particular, queda prohibida la aceptación, solicitud, ofrecimiento o entrega de los beneficios antes indicados cuando tengan por finalidad o puedan generar cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Retardar, omitir, evitar acelerar o modificar actividades relativas a las funciones del servidor público en la institución, o hacer valer su influencia mediante soborno, presión indebida, favoritismo o ventaja inapropiada;

b) Ejecutar trabajos, diligencias, trámites, recomendaciones, evaluaciones, autorizaciones, contrataciones o decisiones en violación de los procedimientos internos, controles institucionales o disposiciones legales aplicables;

c) Proporcionar a terceros información confidencial, reservada, privilegiada o no pública que pueda generar ventajas indebidas, afectar la igualdad de trato, comprometer los deberes institucionales o vulnerar los principios de confidencialidad y reserva;

d) Influir, aparentar influir o comprometer decisiones vinculadas a procesos de compras y contrataciones, cooperación nacional o internacional, análisis, supervisión, evaluación, fiscalización, autorización, selección de personal, gestión contractual o cualquier otro proceso institucional sensible;

e) Generar conflictos de intereses reales, potenciales o percibidos, o afectar la confianza de las partes interesadas en la integridad, imparcialidad y objetividad de la UAF.

8.3.1. Patrocinios institucionales para actividades oficiales

No se considerarán regalos, beneficios personales ni ventajas indebidas los patrocinios, aportes o colaboraciones institucionales recibidos formalmente a nombre de la UAF, destinados exclusivamente a la organización, ejecución o sostenimiento de actividades oficiales, académicas, técnicas, formativas, de cooperación o de representación institucional, tales como congresos, seminarios, jornadas, talleres u otros eventos vinculados al cumplimiento de la misión institucional.

Estos patrocinios podrán recibirse en fondos líquidos, bienes, servicios, facilidades logísticas, materiales, apoyo técnico u otras modalidades en especie, siempre que estén debidamente justificados, autorizados, documentados, registrados y gestionados conforme a los controles internos, financieros, administrativos, contractuales, de cumplimiento y antisoborno establecidos por la UAF.

La aceptación de patrocinios institucionales deberá cumplir, como mínimo, con los siguientes criterios:

a) Estar vinculada a una actividad oficial aprobada por la UAF y alineada con sus funciones, objetivos institucionales y competencias legales;

b) Ser recibida a nombre de la UAF o de la instancia institucional formalmente autorizada, y nunca a título personal de servidores públicos, colaboradores, comisiones, equipos de trabajo o representantes individuales;

c) Contar con la identificación del patrocinador, aportante o colaborador, así como con la documentación que sustente la naturaleza, monto, valor estimado, modalidad, finalidad y condiciones del patrocinio;

d) Estar sujeta a la debida diligencia, evaluación de riesgo de soborno, conflicto de intereses, cumplimiento normativo y reputación del patrocinador, conforme a los procedimientos aplicables;

e) No generar compromisos, privilegios, trato preferente, influencia indebida, condicionamiento, expectativa de contraprestación o interferencia en las decisiones, análisis, procesos, contrataciones, cooperación, supervisión, fiscalización o demás funciones de la UAF;

f) Ser gestionada mediante los controles financieros y no financieros correspondientes, incluyendo registro contable o administrativo, trazabilidad del uso, segregación de

funciones, aprobación por autoridad competente, respaldo documental y rendición de cuentas;

g) En caso de aportes en especie, bienes o servicios, contar con evidencia de recepción, valoración razonable, destino institucional, uso previsto y conformidad de lo recibido;

h) En caso de fondos líquidos, ser recibidos únicamente mediante los mecanismos financieros institucionales autorizados, quedando prohibida su recepción en efectivo, cuentas personales o medios no autorizados;

i) No comprometer la independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia, reputación o confianza pública de la UAF.

La UAF puede rechazar, devolver, suspender o condicionar la aceptación de cualquier patrocinio institucional cuando identifique riesgos de soborno, conflictos de intereses, incumplimientos normativos, afectación reputacional, insuficiencia de controles o cualquier circunstancia que pueda comprometer la integridad institucional.

Los patrocinios institucionales recibidos para actividades oficiales deben ser objeto de seguimiento, registro y conservación de evidencias.

Párrafo I.- Es permitido recibir obsequios, detalles, artículos promocionales, materiales institucionales o reconocimientos simbólicos por motivos de participación en actividades académicas, protocolares, institucionales o de representaciones nacionales o internacionales, así como por razones culturales, conmemorativas o de cortesía institucional, tales como aniversario de bodas, cumpleaños, Navidad, aniversario institucional de la UAF, efemérides u otras celebraciones similares, siempre que estos sean no monetarios, razonables, proporcionales, ocasionales, de carácter simbólico y no comprometan ni aparenten comprometer la objetividad, imparcialidad, independencia, confidencialidad o toma de decisiones del servidor público o de la UAF.

Párrafo II.- El monto de los obsequios, detalles, artículos promocionales o reconocimientos simbólicos permitidos conforme al párrafo anterior no debe exceder el valor de RD$25,000.00, salvo disposición legal, protocolar o institucional debidamente justificada y autorizada conforme a los controles internos establecidos por la UAF. En ningún caso se debe permitir la recepción de dinero en efectivo, transferencias, tarjetas de regalo, equivalentes de efectivo, descuentos personales, beneficios financieros o cualquier otro beneficio que, por su naturaleza, oportunidad, origen o destinatario, genere un conflicto de intereses, ventaja indebida o apariencia de soborno.

Párrafo III.- Cuando por razones protocolares, institucionales, académicas o de representación se reciba un regalo, atención, hospitalidad, invitación, donación, patrocinio, viaje, beneficio o ventaja similar cuyo rechazo no sea posible o resulte inconveniente en el momento, por tratarse de una actividad oficial, acto público, representación institucional, relación de cooperación o práctica protocolar legítima, este deberá ser declarado, registrado, evaluado y gestionado conforme a los controles internos establecidos por la UAF.

Nota: Para estos fines, se considerará que el rechazo no es razonablemente posible cuando pueda generar una afectación protocolar, institucional o diplomática; cuando el beneficio haya sido entregado en un contexto público o formal sin posibilidad práctica de devolución inmediata; o cuando su recepción inicial sea necesaria para preservar la cortesía institucional, sin que ello implique aceptación definitiva, uso personal o autorización automática. En todos los casos, la UAF evaluará el origen, naturaleza, valor, frecuencia, oportunidad, destinatario, posible conflicto de intereses y riesgo de soborno asociado.

Párrafo IV.- La evaluación y tratamiento de estos beneficios deberá considerar, como mínimo, su naturaleza, valor, frecuencia, oportunidad, origen, destinatario, relación con procesos de decisión, relación con terceros interesados, posible conflicto de intereses, riesgo de soborno, impacto reputacional y cualquier otra circunstancia que pueda afectar la objetividad, imparcialidad, independencia, confidencialidad o toma de decisiones del servidor público o de la UAF.

Párrafo V.- La UAF podrá disponer, según corresponda y de forma proporcionar al nivel de riesgo identificado, la devolución, rechazo, uso institucional, custodia, donación, sorteo controlado, remisión a la autoridad competente o cualquier otra medida necesaria para gestionar los regalos, atenciones, hospitalidad, donaciones, patrocinios, viajes o beneficios similares recibidos.

NORMAS DE CONDUCTA Y OBLIGACIONES

La UAF como institución pública vinculada al sistema de análisis e investigación en materia prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) se le impone la obligación de exigir e impulsar el comportamiento íntegro y ético de sus colaboradores a los fines de que se generen importantes transformaciones frente al compromiso institucional y al cumplimiento de los objetivos trazados. A estos fines se compromete a procurar el fortalecimiento de la ética institucional motivando a la mejora de las relaciones entre sus servidores públicos de conformidad a la equidad, imparcialidad, seguridad de la información y toma de decisiones.

8.3.2. Normas de Conducta.

Los servidores públicos de la UAF deberán cumplir con las siguientes normas de conducta en el desempeño de sus funciones:

a) Cumplir con las directrices que emanen de las autoridades internas competentes y velar por su debido cumplimiento.

b) Asistencia a la jornada de trabajo, de manera puntual y regular, debidamente definida por la institución.

c) Desempeñar en forma regular, con interés, dedicación, eficiencia e imparcialidad, unidad de propósito e integridad, las labores de su categoría o función conforme a su naturaleza y oportunidad que demande el caso.

d) Observar en su actuación un comportamiento ético, digno y honesto.

e) Limitar el uso del teléfono celular en horas laborables, así como el uso de las redes sociales durante la jornada laboral (salvo que fuere necesario para el desempeño de las funciones).

f) Velar por la salvaguarda de los intereses de la UAF.

g) No debe asumir ninguna autoridad que no se le haya concedido ni invadir las funciones asignadas a otros.

h) La UAF respeta la privacidad de su personal; sin embargo, es importante que sus servidores públicos se comprometan a llevar una conducta que procure, que la imagen institucional de la UAF no se vea afectada cuando la conducta de sus servidores públicos, dentro o fuera de ella, sea censurable.

i) El cuidado de su presentación personal y expresión verbal, tanto dentro de las instalaciones de la UAF, como en los eventos en los cuales participe dentro y fuera de la institución, tanto de alcance nacional como internacional. Por consiguiente, la forma de vestir, la prudencia y el tono de la comunicación deberán ajustarse a las normas de urbanidad, respeto y buenas costumbres sociales.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

j) El funcionario de esta institución debe cuidar las publicaciones que realiza en las redes sociales u otros medios de comunicación, asegurando que las informaciones se manejen de manera correcta y que las mismas no comprometan la imagen de esta entidad.

k) Mantener su lugar de trabajo seguro mediante el cumplimiento y las observancias de normas y políticas de seguridad e higiene. En ese sentido, debe informar inmediatamente de la existencia de accidentes, lesiones y condiciones de trabajo inseguras.

8.3.3. Relación con compañeros de trabajo.

Los servidores públicos de la UAF, en aras de garantizar un efectivo ambiente laboral y desempeño de sus funciones, deberán cumplir con las siguientes directrices:

a) Mantener las relaciones de trabajo a un nivel profesional y de respeto, evitando el uso del lenguaje irrespetuoso y comentarios inapropiados.

b) Las relaciones personales entre el personal no deben afectar negativamente las funciones y desempeño de su trabajo.

c) El personal no deberá encubrir conducta inadecuada de cualquier funcionario, cuando vaya en detrimento de la institución ni de cualquier relacionado de trabajo.

d) El funcionario debe abstenerse de realizar negocios dentro de la institución.

e) Ningún funcionario podrá incentivar a insubordinarse o desobedecer las órdenes del Director/a General o supervisor inmediato, como tampoco incumplir sus deberes en el desempeño de sus funciones.

f) Mantener una conducta cordial y respetuosa hacia todos los servidores públicos, sin importar la función que se encuentre desempeñando para la institución, así como hacia terceros (personas que no formen parte de la institución) con los que se mantenga el contacto en el desempeño de sus funciones.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

8.3.4. Relación entre servidores públicos y sus supervisores.

Los servidores de la UAF, en aras de garantizar un ambiente laboral adecuado, deberán cumplir con las siguientes directrices:

a) Las relaciones entre servidores públicos deben ser estrictamente de índole profesional y apegadas al desarrollo de sus actividades de trabajo.

b) El personal de la UAF deberá cumplir de forma eficiente y proactiva las instrucciones y asignaciones verbales o escritas, emitidas por su supervisor, salvo aquellos mandatos que vayan en detrimento del cumplimiento de las disposiciones del presente Código y aquellas de mandato legal expreso o que riñan con el régimen ético de la persona.

c) Todo funcionario que tenga personal bajo su cargo deberá guiarlo en el conocimiento y cumplimiento de este *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*.

d) El personal no deberá asumir ninguna autoridad que no se le haya concedido, como tampoco invadir funciones asignadas a otros.

e) El servidor público debe solicitar al Director y/o Encargado de su área los permisos para ausentarse de su lugar de trabajo con antelación, de manera escrita, el cual debe notificarse vía correo institucional o instancia.

f) En ningún caso puede hacer uso del poder que le confiere su cargo para solicitar servicios personales a otros servidores públicos ni hacer valer su posición para afectar injustamente a sus relacionadas de trabajo, procurando siempre tratar a su personal con equidad, evitando otorgar ventajas especiales a personas, equipos o grupos determinados, a cambio de dinero, simpatía o favores de ninguna índole.

8.3.5. Relación entre servidores públicos y proveedores.

Los servidores públicos de la UAF, así como los proveedores que guarden una relación con la misma en ocasión a la participación en los procedimientos de contratación o en ocasión a la provisión de bienes y/o servicios, en aras de garantizar una relación imparcial y transparente, deberán cumplir con las siguientes directrices:

a) Los servidores públicos no podrán relacionarse directa o indirectamente con un proveedor de bienes y/o servicios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

b) Abstenerse de utilizar la condición de servidor público en beneficio de un pariente, amigo o conocido sin criterio de imparcialidad o equidad para obtener beneficios relativos a la provisión de bienes y/o servicios a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

c) Los servidores públicos de la UAF no podrán recibir, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar o aceptar remuneraciones, dadivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas para retardar o dejar de hacer tareas relativas a sus funciones. Para hacer valer su influencia o realizar sobornos ante otro servidor público. Para que se realice algún trabajo o proceso alterando el procedimiento interno de la institución.

d) Denunciar cualquier conducta y/o condición catalogada como prohibida por el artículo 14 de la Ley núm. 340-06 para ser oferente o contratar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Párrafo I. En el marco de los procesos de contratación pública y de conformidad al cumplimiento de lo indicado en el presente artículo, es política institucional de buenas prácticas que los servidores de la UAF así como cualquier persona requerida a los efectos de designarse como peritos técnicos de éstos, suscriban una declaración jurada de compromiso, confidencialidad y de no conflicto de interés de cara a proteger íntegramente la objetividad y transparencia de estos procesos.

8.3.6. Obligaciones Financieras.

Los servidores públicos de la UAF deben honrar sus compromisos tanto con particulares como con el Estado. Por consiguiente, en todo momento, es importante asegurar su situación legal, económica y financiera, sin utilizar su relación laboral con la UAF, como medio de presión para obtener ventajas o privilegios económicos.

Párrafo I.- En caso de litigios entre sus servidores públicos, particulares o el mismo Estado, que pudieran afectar el cumplimiento de las directrices de este Código, la UAF tomará decisiones administrativas, si lo considera pertinente, únicamente cuando medie un fallo definitivo en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

9. NORMAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Tutela de la Información y Bienes de la Institución

La UAF, por la naturaleza de su labor, debe garantizar la confidencialidad de la información. Asimismo, puede limitar con medidas administrativas el acceso a cualquier información gestionada por la institución. Por consiguiente, los servidores públicos de la UAF tienen el deber de preservar y conservar las propiedades de la institución y del Estado y, por consiguiente, deberán regirse por los siguientes parámetros:

a) El personal de la UAF con acceso a los sistemas computarizados es responsable del uso relacionado a su clave de acceso. Por ende, dicha clave no puede ser transferida, como tampoco puede revelarse a ninguna otra persona.

b) El personal de la UAF tiene prohibido utilizar el usuario del sistema de computarizado, que no haya sido previamente asignado.

c) No se podrá utilizar las oficinas y las propiedades, equipos y efectos de la institución para beneficio propio, de relacionados, amigos particulares o de personas con quienes mantengan relaciones de filiación en sus vidas privadas.

d) No se permite el uso del carnet institucional ni el carnet de seguro de salud por parte de una persona que no sea su titular, ya sea un compañero de trabajo o un tercero. En caso de pérdida de alguno de estos carnets, el funcionario deberá reportarlo inmediatamente a la Dirección de Recursos Humanos.

e) El personal que tenga acceso a llamadas dentro de la red celular debe limitar su uso estrictamente al alcance de las funciones desempeñadas en la UAF.

f) Abstenerse de utilizar los equipos electrónicos, como computadoras o aparatos móviles y/o sustraer bienes fungibles como papelería, lápices y otros insumos, para fines distintos a la función asignada en la institución o comerciales.

g) Uso de vehículos institucionales: Su uso debe limitarse a fines laborales o de las funciones propias de la institución, durante el uso del bien que se trate. Asimismo, debe de darse estricto cumplimiento a las leyes de tránsito, a las reglas comunes de cortesía y el resto de las normas establecidas en el presente *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*. Manejo temerario, conducta irresponsable reportada o uso del vehículo institucional bajo la influencia de alcohol u otros estupefacientes.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Párrafo I.- El personal de la UAF que incurra en la divulgación de información sensitiva y confidencial, estará sujeto a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Núm. 155-17, así como las previstas en los artículos 81, 83, 83 y 84 de la Ley Núm. 41-08, sin perjuicio de las demás sanciones penales aplicables.

La Confidencialidad

La UAF por la naturaleza de su labor debe garantizar el cumplimiento de la confidencialidad de las informaciones sensitivas manejadas por la institución, en este sentido, los servidores públicos de la UAF tienen la responsabilidad de acogerse a todos los requerimientos de las leyes y regulaciones aplicables, tendentes a proteger los valores y principios que rigen nuestra institución. Considerando lo anterior, como política de ingreso al servicio en la institución, los colaboradores suscriben un acuerdo unilateral de confidencialidad y no divulgación de información.

Párrafo I.- Esta responsabilidad es extensiva a todos los servidores públicos de la UAF, durante el desempeño de sus labores e incluso después de haber formado parte de la institución, sin distinción del cargo o la función ejercida en la UAF. En ese sentido, bajo ningún concepto, el funcionario podrá revelar ningún tipo de información gestionada por la UAF, en virtud del carácter de confidencialidad que inviste todas las funciones realizadas por la institución.

Párrafo II.- Aunque el servidor público sea el productor de un documento o correo electrónico durante el ejercicio de sus funciones, la información le corresponde a la UAF. Por ende, en ninguna circunstancia, el colaborador tiene derecho a extraer de la institución informaciones en soporte físico o digital al cese de sus funciones, sin el consentimiento explícito de la Dirección General.

Párrafo III.- Los servidores públicos que incurran en la revelación y divulgación de este tipo de información serán sancionados de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 155-17, Ley Núm. 41-08 y *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* del servidor público. En ese tenor, la UAF tendrá la facultad de tomar cualquier decisión de carácter administrativo y/o judicial que considere pertinente para salvaguardar el debido cumplimiento de los principios éticos de la institución.

Controles internos

El personal de la UAF tiene la obligación de cumplir con todos los controles internos establecidos en la institución, por mandato de la Dirección General y la identificación del

riesgo operacional e institucional general, la cual emanará siempre de las directrices trazadas al efecto, con el objetivo de velar con el debido cumplimiento de este Código.

Párrafo I.- El servidor público de la UAF, deberá abstenerse de cometer fraude, malversación u otro tipo de delito sancionable por la normativa aplicable, en perjuicio de los valores institucionales.

10. DENUNCIAS Y SANCIONES

La UAF promueve un ambiente institucional en el que las personas puedan plantear inquietudes, reportar incumplimientos o presentar denuncias de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, sin temor a represalias, respecto de hechos que puedan afectar la integridad institucional, el cumplimiento normativo, la prohibición del soborno, la confidencialidad, la objetividad, la transparencia o el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado.

Planteamiento de inquietudes y denuncias

Toda persona sujeta al presente Código tiene el derecho y el deber de plantear inquietudes, reportar incumplimientos o denunciar hechos que puedan constituir violaciones al presente Código, a la *PD-PO-03 Declaración de la Política del Sistema de Gestión Integrado*, a las obligaciones de cumplimiento, a los controles antisoborno, a los procedimientos institucionales o a la normativa aplicable.

Las denuncias o planteamientos de inquietudes podrán referirse, entre otros aspectos, a intentos de sobornos supuestos o reales, falta de cumplimiento a obligaciones, debilidades del Sistema de Gestión Integrado, violaciones a la Política del SGI, conflictos de intereses no declarados, uso indebido de información, represalias, incumplimiento de controles o cualquier otra conducta contraria a la integridad institucional.

Confidencialidad, anonimato y protección contra represalias

La no represalia debe abarcar el escenario en caso de que un colaborador se niegue a realizar una actividad en la cual, previo análisis, se encuentre inmersa en un riesgo mayor a bajo.

La UAF garantizará, conforme al *CN-MA-01 Gestión de Canales de Denuncias, Inquietudes, Quejas y Sugerencias*, la confidencialidad de la información recibida, la protección de la identidad del denunciante y la posibilidad de realizar reportes anónimos cuando el canal utilizado lo permita.

La UAF prohíbe toda forma de represalia, amenaza, intimidación, discriminación, presión indebida, afectación laboral, trato desfavorable, obstaculización, desvinculación, degradación, suspensión injustificada, modificación arbitraria de funciones o cualquier otra medida adversa contra una persona que, de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, plantee una inquietud, realice una denuncia, colabore en una investigación o se niegue a participar en una actuación contraria al presente Código.

Las medidas de protección al denunciante podrán incluir, según corresponda y conforme al procedimiento aplicable, la restricción de acceso a la información del caso, la reserva de identidad, el tratamiento confidencial de los datos suministrados, la prevención de represalias, la protección frente a afectaciones laborales indebidas y el seguimiento de situaciones que pudieran comprometer la seguridad, estabilidad o integridad del denunciante o de quienes colaboren en una investigación.

Párrafo I.- Los servidores públicos de la UAF que tengan acceso a los documentos relativos a la denuncia, deberán manejar la información con completa confidencialidad, comprometiéndose a no revelar la fuente de la denuncia a nadie que no forme parte de la investigación. Por consiguiente, cualquier divulgación de este tipo de información será sancionada de conformidad con los artículos 82, 83 y 84, de la Ley Núm. 41-08 y las disposiciones del *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* del servidor público.

10.1. REPORTES DE MALA FE

Los reportes, denuncias o planteamientos de inquietudes realizados de mala fe, con conocimiento de su falsedad, con intención de causar daño o mediante el uso deliberado de información falsa, podrán ser objeto de las medidas disciplinarias, administrativas, contractuales o legales correspondientes.

Esta disposición no limita ni desincentiva el derecho de toda persona a reportar de buena fe situaciones sobre las cuales tenga una creencia razonable de incumplimiento, aun cuando posteriormente los hechos reportados no sean confirmados.

10.2. TRATAMIENTO DE DENUNCIAS E INQUIETUDES

La recepción, registro, tratamiento, evaluación, investigación, cierre, confidencialidad, anonimato, protección contra represalias y seguimiento de las denuncias y planteamientos de inquietudes se gestionará conforme al documento institucional que regula los Canales de Denuncias y Planteamiento de Inquietudes y demás procedimientos aplicables.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Las denuncias, inquietudes o incumplimientos vinculados a soborno, cumplimiento normativo, obligaciones de cumplimiento, controles antisoborno o debilidades del Sistema de Gestión Integrado serán evaluados, investigados y tratados garantizando confidencialidad, imparcialidad, objetividad, trazabilidad, debido proceso y ausencia de conflictos de intereses.

11. RÉGIMEN SANCIONADOR DE CONDUCTAS NO PERMITIDAS

Medidas correctivas o sanciones disciplinarias

El incumplimiento de cualquier disposición del *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* constituye una falta susceptible de sanción disciplinaria. En ese sentido, detallamos las sanciones disciplinarias establecidas en la Ley Núm. 41-08 y el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública Núm. 523-09, Código de Integridad y Conducta, las cuales serían aplicadas según el tipo de falta cometida, a saber:

a) **Faltas de primer grado**, que serán sancionadas con amonestación escrita:

Corresponde al supervisor inmediato del servidor público la facultad para imponer amonestación escrita, cuando se hubieren cometido las siguientes acciones, contempladas como faltas de primer grado:

1. Descuidar el rendimiento y la calidad del trabajo.
2. Llegar tarde al trabajo de manera reiterada.
3. Acumular en un (1) mes calendario, entre doscientos veinte (220) y trescientos veintiunos (321) minutos de tardanzas o ausentarse de su trabajo durante el mismo lapso.
4. Proponer o establecer de manera consciente trámites innecesarios en el trabajo.
5. Suspender las labores sin la autorización previa de la autoridad del superior jerárquico.
6. Negarse a colaborar en alguna tarea relacionada con las de su cargo o con las de otros compañeros de labores, cuando se lo haya solicitado una autoridad competente de la jornada de trabajo.
7. Dejar de asistir al trabajo durante (1) día sin aprobación previa de la autoridad competente o causa justificada.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

8. Procurar o permitir que otro empleado marque o firme en su lugar el medio de control de asistencia al trabajo establecido, o hacerlo en lugar de otro.
9. Usar lenguaje soez, vulgar o lascivo, con o sin fines ofensivos, dentro de la institución.
10. Usar vestimentas escandalosas o inadecuadas, en relación con la naturaleza del lugar donde se trabaja.
11. Incurrir en cualquier otro hecho u omisión calificable como falta de primer grado a juicio de la autoridad sancionadora y que no amerite una sanción mayor.

b) **Faltas de segundo grado**, que darán a lugar a la suspensión hasta por noventa (90) días sin disfrute de sueldo:

1. Reincidir en la comisión de faltas de primer grado.
2. Dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de sus subalternos dentro de los plazos oficialmente establecidos.
3. Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los compañeros, subalternos, superiores jerárquicos y al público.
4. Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales.
5. Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, ocasionando daños y perjuicios a los ciudadanos y al estado.
6. Establecer contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de su autoridad o cargo.
7. Difundir, hacer circular, retirar o reproducir de los archivos de las oficinas documentos o asuntos confidenciales o de cualquier naturaleza que los servidores públicos tengan conocimiento por su investidura oficial, todo esto sin menoscabo de lo establecido en la legislación.
8. Utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad del Estado, sin la autorización de funcionario competente.
9. Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines políticos en los lugares de trabajo.
10. Promover o participar en huelgas ilegales.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

11. Dejar de asistir durante dos (2) días laborables consecutivos a su lugar de trabajo, o durante dos días en un mismo mes, sin permiso de autoridad competente, o sin causa que lo justifique.

12. Acumular en un (1) mes calendario, entre trescientos veintidós (322) y cuatrocientos (400) minutos de tardanzas o ausentarse de su trabajo durante el mismo lapso.

13. Introducir o portar armas de cualquier naturaleza en el lugar de trabajo, salvo que se cuente con la autorización expresa de un funcionario competente o que se utilicen por la naturaleza del cargo que se desempeña.

14. Hacer descuentos o retenciones de sueldos u otros beneficios sin autorización legal u oficial para ello.

15. La inobservancia al cumplimiento del presente *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*. Queda entendido que cada inobservancia a una de las obligaciones o deberes establecidos en este Código será considerada como una falta de segundo grado.

16. Incurrir en cualquier otro hecho u omisión reputados como similares a los previstos en este grado de sanción.

c) **Falta de tercer grado**, cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo:

1. Manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas.

2. Realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atentan gravemente contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave perjuicio material al patrimonio del Estado.

3. Dejar de asistir al trabajo durante tres (3) días laborables consecutivos, o tres (3) días en un mismo mes, sin permiso de autoridad competente, o sin una causa que lo justifique, incurriendo así en el abandono del cargo.

4. Incurrir en la falta de probidad, vías de hecho, injuria, difamación o conducta inmoral en el trabajo, o realiza algún acto lesivo al buen nombre del Estado o algunos de sus órganos o entidades.

5. Beneficiarse económicamente o beneficiar a terceros, debido a cualquier clase de contrato u operación del órgano o entidad en que intervenga el servidor público en el ejercicio de su cargo.

6. Asociarse, bajo cualquier título y razón social, a personas o entidades que contraten con el órgano o entidad al cual el servidor público presta sus servicios. Asimismo, tener participación por si o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones económicas con el órgano o entidad donde trabaja el servidor público, cuando estas relaciones estén vinculadas directamente con el cargo que desempeña, salvo que el empleado haya hecho conocer por escrito esta circunstancia para que se le releve de su conocimiento, la tramitación o la autorización del asunto de que se trate.

7. Solicitar, acepta o recibir, directamente o por medios de otros, cualquier título, comisión, dadivas, gratificaciones en dinero o en especie u otros beneficios indebidos, por intervenir en la venta o suministro de bienes, o por la prestación de servicios del Estado. A este efecto, se presume como beneficios indebidos todos los que reciba el servidor público, su cónyuge, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, inclusive, siempre que se pruebe en forma cierta e inequívoca una relación de causa efecto, entre las actuaciones del servidor público y los beneficios de que se han hecho mención.

8. Prestar a título onerosos servicios de asesoría o de asistencia a órganos o entidades del Estado.

9. Obtener préstamos o contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas con las cuales el servidor público tenga relaciones en razón del cargo que desempeña.

10. Cobrar viáticos, sueldos, dietas, gastos de representación, bonificaciones u otros tipos de compensaciones por servicios no realizados, o por un lapso mayor al realmente utilizado en la realización de servicio.

11. Expedir certificaciones y constancias que no correspondan a la verdad de los hechos certificados.

12. Ser condenado penalmente con privación de libertad, por la comisión de un crimen o delito, mediante sentencia definitiva.

13. Aceptar de un gobierno extranjero o de un organismo internacional, un cargo, función, merced, honor o distinción de cualquier índole, sin previo permiso del poder ejecutivo.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

14. Valerse de influencias jerárquicas para acosar sexualmente a servidores públicos en el Estado, o valerse del cargo para hacerlo sobre ciudadanos que sean usuarios o beneficiarios de servicios del órgano o entidad a la que pertenezca el servidor público.
15. Demorar o no tramitar en los plazos establecidos, el pago de las indemnizaciones económicas previstas para los servidores públicos por la presente ley y su reglamentación complementaria.
16. Incumplir las instrucciones del órgano central del personal y las decisiones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
17. Llevar una conducta pública o privada que impida la normal y aceptable presentación de los servicios a su cargo.
18. Auspiciar o celebrar reuniones que conlleven interrupciones de las labores de la institución.
19. Negarse a prestar servicio en caso de calamidad pública, a las autoridades correspondientes, cuando las mismas estén actuando en función de defensa civil o de socorro a la comunidad.
20. Reincidir en cualesquiera de las faltas calificadas como de segundo grado.
21. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de sustancias narcóticas o estupefacientes.
22. Valerse de influencias jerárquicas para participar o conminar a mantener relaciones íntimas o sentimentales con compañeros o compañeras de trabajo.
23. Descuidar en forma reiterada, intencional o dolosa el manejo de documentos y expedientes, con consecuencia de grave daño o perjuicio para los ciudadanos o el Estado.
24. Realizar colectas, rifas, ventas o propagandas de cualquier tipo, entre los servidores públicos, exceptuando aquellas iniciativas de carácter institucional o de negocios previamente aprobadas.
25. Prestar servicios profesionales mientras mantenga una relación laboral con la UAF que generen conflictos de intereses con partes interesadas, asociadas a la naturaleza jurídica de la institución.
26. Ejercer otra función pública.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

27. Ser accionista, miembro de consejo de administración o de directores, gerente u ocupar cargos o ejercer funciones, remuneradas o no, en otra entidad pública, que se encuentre vinculada al ejercicio de sus funciones en la UAF o de alguna de las partes interesadas asociadas a la naturaleza jurídica de la institución
28. Cometer cualesquiera otras faltas similares a las anteriores por su naturaleza o gravedad, a juicio de la autoridad sancionadora.
29. Desempeñar sus funciones bajo un régimen de exclusividad de trabajo con la institución.
30. No prestar servicios de asesoría, remunerada o no, en beneficio de ninguna persona física o jurídica.
31. Ser nombrado para prestar servicios en la UAF parientes (hijos, hermanos, padres, cónyuges) de los servidores públicos o empleados de la institución, o quienes estén vinculados o unidos por lazos de consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado, inclusive.

11.1. INCUMPLIMIENTOS VINCULADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Las conductas contrarias al presente Código, a la *PD-PO-03 Declaración de la Política del Sistema de Gestión Integrado*, a las obligaciones de cumplimiento, a los controles antisoborno, a los procedimientos institucionales, a las disposiciones del Sistema de Gestión Antisoborno, del Sistema de Gestión de Cumplimiento o a la normativa aplicable, podrán dar lugar a las acciones administrativas, disciplinarias, contractuales, correctivas o legales que correspondan, conforme al régimen jurídico aplicable y los procedimientos institucionales establecidos.

Asimismo, el personal deberá cumplir las responsabilidades, obligaciones documentales, actualizaciones, registros, reuniones, revisiones, requerimientos de información, actividades de seguimiento, toma de conciencia, auditorías, acciones de mejora y demás compromisos asociados al Sistema de Gestión Integrado que le sean asignados conforme a sus funciones, acuerdos de desempeño, roles en los procesos o documentos institucionales aplicables.

Se considerarán incumplimientos sujetos a evaluación, sin limitarse a estos, la participación en actos de soborno, la omisión deliberada de controles, la falta de declaración de conflictos de intereses, el incumplimiento de obligaciones de cumplimiento aplicables, la vulneración de la confidencialidad, el uso indebido de información, la obstrucción de investigaciones, la

ejecución de represalias contra denunciantes o colaboradores de una investigación, y la presentación de reportes de mala fe.

La determinación de responsabilidades y la aplicación de consecuencias deberá realizarse observando los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad, imparcialidad, confidencialidad, debido proceso y trazabilidad, conforme al marco legal vigente y los procedimientos institucionales aplicables.

Procedimiento administrativo

El procedimiento administrativo en ocasión a los actos de violación del presente *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* se regirá conforme a las disposiciones de la Ley núm. 41-08 de Función Pública y de manera supletoria, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

12. COMISIÓN DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA UAF

Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) de la UAF

La administración, actualización y gestión del *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* es responsabilidad de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de la Unidad. El mismo estará integrado por los siguientes miembros:

I. Representantes elegidos por elección:

a) Un (1) servidor(a)público del grupo ocupacional 1.

b) Un (1) servidor(a) público del grupo ocupacional 2.

c) Un (1) servidor(a) público del grupo ocupacional 3.

d) Un (1) servidor(a) público de grupo ocupacional 4.

e) Un (1) servidor(a) público del grupo ocupacional 5.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

II. Miembros de oficio o Cuerpo técnico:

a) El Responsable de Acceso a la Información, quien fungirá como coordinador ejecutivo.

b) El Responsable de Presupuesto, quien fungirá como veedor de la ejecución financiera.

c) El Responsable de Registro de Contratos, quien fungirá como veedor de la ejecución, obligaciones, compromisos contractuales y de cumplimiento normativo, así como de la nómina pública.

d) El Responsable de Activo Fijo, quien fungirá como veedor de la recepción e inventario de todos los bienes y servicios contratados, así como de la buena gestión del almacén.

III. Miembros asesores ad hoc por la naturaleza de cada institución.

A determinar por la DIGEIG o a solicitud de las Comisiones.

Párrafo I.- La elección de los miembros de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo UAF se efectuará conforme al procedimiento establecido en el Decreto núm. 791-21- y la Resolución núm. DIGEIG – 01/2022.

De la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo

Es un órgano plural de servidores públicos, con representación de todos los grupos ocupacionales presentes en la Administración Pública, con el objeto de:

a) Promover la institucionalización de la ética y el estímulo de conductas íntegras en el servidor público.

b) Vigilar el cumplimiento del *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* de los servidores públicos.

c) Diseñar, administrar y actualizar el *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*, conjuntamente con el Departamento Jurídico, con el fin de realizar los ajustes o actualizaciones que sean necesarias para garantizar su cumplimiento, por parte de todos los miembros de la institución.

d) Fungir como órgano operativo para la estandarización de programas y políticas de cumplimiento normativo, prevención de riesgo, antisoborno y manejo de

herramientas de integridad gubernamental, para así prevenir los actos de corrupción y conflictos de intereses en la Administración Pública.

e) Garantizar el principio de buen gobierno, de la buena administración y el acceso a la información pública.

f) Conocer y recomendar acerca de los procedimientos disciplinarios de los servidores públicos de la institución de conformidad con el procedimiento sancionador instaurado por la Ley Núm. 41-08, la Ley Núm. 107-13 y el Código de Ética e Integridad del servidor público.

g) Difundir y promover el contenido del *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* al menos dos (02) veces al año el contenido, a través de boletines institucionales, medio eléctricos y cualquiera otra vía que se estime pertinente. Del mismo modo, asesorar al personal de la UAF sobre las dudas respecto a la interpretación del contenido del *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta*.

h) Administrar los buzones de denuncias, regular su apertura, manejo y seguimiento a las denuncias presentadas.

i) Fomentar acciones destinadas al respeto de los derechos humanos, prevención de la discriminación e igualdad de género, transparencia, integridad, así como los demás principios y valores contenidos en este Código y demás normativas aplicables.

j) Monitorear y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de los directivos titulares de la UAF en el marco de la ética, la transparencia y la integridad en la gestión pública.

k) Promover la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio, los informes Financieros y demás compromisos en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, a los que estén obligados los servidores públicos de la institución.

l) Promover, monitorear, instruir y dar seguimiento a la participación de los servidores públicos de la UAF en los cursos obligatorios sobre Ética Pública desarrollados por las autoridades competentes.

m) Velar por el cumplimiento de las funciones y atribuciones previstas en el Decreto Núm. 791-21, así como en las reglamentaciones e instructivos establecidos por la DIGEIG, con el fin de garantizar que los principios éticos de la UAF estén siempre alineados con los objetivos del CEP.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo

Párrafo I.-El *DG-MA-01 Código de Integridad y Conducta* tendrá una vigencia continua y deberá ser revisado cada dos (2) años por la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, la Dirección de Recursos Humanos y Dirección Jurídica, para la adecuación por cambios en las directrices o reglamentaciones existentes. Este Código podrá también ser revisado y actualizado a sugerencia y petición de la Dirección General, encargados y directores de área, siempre y cuando se considere prudente y aconsejable.

13. ANEXOS

N/A.

UAF
COPIAS CONTROLADAS
Dir. Planificación y Desarrollo